



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2024/52 – 2017 ජුනි 23 වැනි සිකුරාදා – 2017.06.23

(රජයේ බලය පිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය – සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

මගේ අංකය: IR/15/26/2011.

කාර්මික ආරාමුල් පනත 131 වන අධිකාරය

131 වන අධිකාරය වන සංශෝධිත කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4(1) වගන්තිය යටතේ 2014.08.21 දිනැති හා අංක 1876/36 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද 2014.08.04 දින දරන නියෝගයෙන්, එක් පාර්ශ්වයක් වශයෙන් අප්‍රේමිල්ල, මහවත්ත, අංක 198/ඒ හි පදිංචි, එච්. ඒ. සිරිල් මයා හා අනෙක් පාර්ශ්වය වශයෙන් කොළඹ 05, කිරුල පාර, අංක 200 හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය අතර පවත්නා කාර්මික ආරාමුල බේරුම්කිරීමෙන් සමර්පයකට පත් කිරීම සඳහා යොමු කරන ලදුව, බේරුම්කරු විසින් මා වෙත එවා ඇති 2016.12.05 දිනැති ප්‍රදානය එම පනතේ 18(1) වගන්තිය යටතේ මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

ඒ. විමලවීර,

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (වැඩ බලන).

2017 ජුනි මස 01 වැනි දින,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,
කොළඹ 05.



කාර්මික අධිකරණයේ දී ය.

එච්. ඒ. සිරිල් මයා,
අංක 198/ඒ, මහවත්ත,
අළුවෝවුල්ල.

ඉල්ලුම්කරු,

නඩු අංකය : A3573

සහ

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,
අංක 200, කිරුල පාර,
කොළඹ

වගඋත්තරකරු

අතර පවත්නා කාර්මික ආරවුල සම්බන්ධවයි,

ප්‍රදානය

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා විසින් 1957 අංක 14 හා 1957 අංක 62 හා 1962 අංක 04 හා 1968 අංක 39 (1968 අංක 37 දරන කාර්මික ආරවුල් (විශේෂ ප්‍රතිපාදන) පනත සමග කියවා) දරන පනත්වලින් සංශෝධිත වූ ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත අණපනත්වල 131 වන පරිච්ඡේදය (1956 ප්‍රතිශෝධිත මුද්‍රණය) වන කාර්මික ආරවුල් පනතේ 4(1) වන වගන්තියෙන් ඔහු වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව ඉහත සඳහන් පාර්ශ්වකරුවන් අතර ඇති කාර්මික ආරවුල බේරුම් කිරීම මගින් නිරවුල් කිරීම පිණිස 2014.08.04 වන දිනැති නියෝගයෙන් මා පත් කර ඇත.

ඉහත සඳහන් පාර්ශ්වයන් අතර ඇති කාර්මික ආරවුලට හේතු වී පවත්නා කරුණු වූයේ,

"ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ රත්මලාන ඩිපෝවේ කාර්මික නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කර ඇති එච්. ඒ. සිරිල් නැමැත්තාගේ සේවය 2004.07.29 දින සිට වැටුප් රහිතව තහනම් කිරීමෙන් හා එදින සිට 2010.07.13 දින දක්වා කාලයට වැටුප් නොගෙවීමෙන් හා ස්ථාන මාරුකිරීමෙන් මෙන්ම 2010.11.13 දින සිට 2011.05.12 දින දක්වා නැවත සේවය අත්හිටුවීම තුළින් ද යම් අගතියක් සිදු වී ඇත්ද? එසේ සිදු වී ඇත්නම් ඔහුට හිමි විය යුතු සහනය කවරේද" යන්න පිළිබඳව වේ.

දෙපාර්ශ්වයේ ප්‍රකාශ සහ ප්‍රතිප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථා ලබා දීමෙන් පසුව විධිමත් පරීක්ෂණය 2015.01.12 දින ආරම්භ කරන ලදී.

එදින පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් සමස්ත ලංකා වෙළෙඳ හා කර්මාන්ත කම්කරු සංගමයේ සහකාර ලේකම් ජයන්තා පන්නිලගේ මහතා පෙනී සිටි අතර වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් නීතිඥ සඳුනි වික්‍රමසිංහ මහත්මිය පෙනී සිටියාය.

එදින ප්‍රථමයෙන් සාක්ෂි මෙහෙයවීම බේරුම්කරණය විසින් වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වය වෙත පවරන ලදී. ඉන් පසු රත්මලානේ ඩිපෝ පරීක්ෂක බදුගොල්ල ලියනගේ නිහාල් ගුණවර්ධන වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වයේ නීතිඥ සඳුනි වික්‍රමසිංහ මහත්මිය විසින් කැඳවන ලදී.

එදින ප්‍රථමයෙන් සාක්ෂි මෙහෙයවීම බේරුම්කරණය විසින් වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වය වෙත භාර කරන ලද අතර එදින රත්මලානේ ඩිපෝ පරීක්ෂක බදුගොල්ල ලියනගේ නිහාල් ගුණවර්ධන වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වයේ නීතිඥ සඳුනි වික්‍රමසිංහ මහත්මිය විසින් කැඳවන ලදී. 2015.01.12 දින වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වය විසින් කැඳවන ලද ලියනගේ නිහාල් ගුණවර්ධන R1 හි දිනය 2004.07.28 වෙනි දිනය බවත් එදින රත්මලාන ඩිපෝවේ කාර්මික නිලධාරී සුනිල් මහතා විසින් පාවිච්චි කරන ලද කබයේ, සමාගමට අයත් අමතර කොටස් හා අළුත් බ්‍රේක් ඔයිල් මි.ලී. 500 ක කෑන් 1 ක් ද ලබාගෙන තිබුණ බවද පවසා ඇත.

R2 අනුව වූදිනට එරෙහිව 2006.09.04 දින චෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇති බවත් එසේ නිකුත් කර ඇත්තේ කබය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අවුරුදු 20 පසුව බවත් ඉල්ලුම්කරු පවසා ඇත.

කෙසේ වෙතත් විනය ව්‍යවස්ථා මාලාවේ 4.03 වගන්තිය පරිදි විනය ව්‍යවස්ථා මාලාව අනුව චෝදනා පත්‍රය නිකුත් කර නැති බැව් සාක්ෂිකරු පවසා ඇත. (2015.03.19 පිටු අංක 03)

වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වයේ දෙවැනි සාක්ෂිකරු විනය අංශයේ සේවය කරන ජී. ඒ. ඩී. කපිල මන්ත්‍රී තම සාක්ෂිය අවසන් නොකරම දින කීපයක් සාක්ෂි දීමට නොපැමිණි බැවින් තුන්වන සාක්ෂිකරු වන හේවාගමගේ සමන් කුමාර කැඳවා ඔහුගේ සාක්ෂිය 2015.09.14 දින අවසන් කිරීමෙන් පසු වගඋත්තරකාර පාර්ශ්වයේ නඩුව 2015.10.15 වෙනි දින අවසන් කරන ලදී.

වූදිනගේ සාක්ෂිය

වර්ෂ 2004.07.29 දින ඔහුට හිරිහැර කිරීමේ චේතනාවෙන් ඔහු පාවිච්චි කළ කඩයේ ඉබ් යතුර කපා කඩය විවෘත කොට එය තුළ තිබුණ සියලු භාණ්ඩ සහ බ්‍රේක් ඔයිල් මි. ලී. 500 කැන් එකක් නුගේගොඩ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ආරක්ෂක නිලධාරී විජේපාල මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් වූදින එදින ගල්කිස්ස පොලීසියට කැඳවාගෙන ගොස් අභ්‍යන්තර චෝදනා කීපයක් ඉදිරිපත් කොට ගල්කිස්ස උසාවියේ අංක B2808/4 "බි වාර්තාවක්" උසාවියට ගොනුකොට පසුව අංක 320 සහ 394 යටතේ ඉල්ලුම්කරු නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලදී. (R16)

ඊට පසුව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සිදු කර ඇත්තේ යල් පැන ගිය විනය පරීක්ෂණය පැවැත්වීමයි. (A9) ඉන් අනතුරුව 2010.06.21 දින වූදිනට පහත සඳහන් දඬුවම් නියම කරන ලදී:

- i. මාස 6 ක කාලයකට වූදිනගේ සේවය අත්හිටුවීම සහ,
- ii. වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔහු හෝමාගම ඩිපෝට්ට ස්ථාන මාරු කිරීම.

පසුව ගල්කිස්සේ අංක 39933 නඩුවෙන් වූදින නිදොස් කොට නිදහස් කර ඇති බැවින් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය කළ යුතුව තිබුණේ වූදින කම්පැණියෙන්ම චෝදනා පත්‍රයෙන් නිදහස් කොට නැවත සේවයේ පිහිටුවා ඔහුට ගෙවිය යුතු සියලු වේතන, දීමනා සහ වෙනත් ගෙවීම්, ඔහුට ලබා නොදෙන ලද සියලුම උසස්වීම් ද එම ඉල්ලුම්කරුට ලබාදීමයි. මෙසේ සාධාරණ ලෙස ක්‍රියා නොකිරීමෙන් අප රටේ ප්‍රධාන ප්‍රවාහන ආයතන සංස්ථාවේ සේවකයින්ගේ මෙන්ම මහජනතාවගේ දෝෂාරෝපණයට ලක්ව ඇත.

වැඩ බලන කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ යොමුව අනුව,

- i. රත්මලාන ඩිපෝට්ටේ සෑහෙන කාලයක් කාර්මික නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කර ඇති එච්. ඒ. සිරිල් නැමැත්තාගේ සේවය 2004.07.29 දින සිට වැටුප් රහිතව තහනම් කිරීමෙන් හා,
- ii. එදින සිට 2010.07.13 දින දක්වා කාලයට වැටුප් නොගෙවීමෙන් හා ස්ථාන මාරු කිරීමෙන් මෙන්ම,
- iii. 2010.11.13 දින සිට 2011.05.12 දින දක්වා නැවත සේවය අත්හිටුවීම තුළින් ද යම් අගතියක් සිදු වීම,
- iv. එසේ සිදු වී ඇත්නම් ඔහුට හිමි විය යුතු සහනයන් කවරේද යන්න පිළිබඳව වේ.

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයේ දී සහ බේරුම්කරණයේ දී ඉදිරිපත් වූණ සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීමේ දී

- i. ඉල්ලුම්කරු රත්මලාන ඩිපෝට්ටේ කාර්මික නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටිය දී ඔහුගේ සේවය 2004.07.29 දින සිට වැටුප් රහිතව තහනම් කිරීම,
- ii. එදින සිට 2010.09.13 දක්වා කාලයට වැටුප් නොගෙවීම,
- iii. 2010.11.13 දින සිට 2011.05.12 දින දක්වා නැවත සේවය අත්හිටුවීම,
- iv. එසේ සිදු වී ඇත්නම් ඔහුට හිමි විය යුතු සහනයන් කවරේද?.

කරුණු මෙසේ හෙයින් 2004.07.29 දින සිට 2011.05.12 දින දක්වා වූ කාලය තුළ ඉල්ලුම්කරුට නොගෙවන ලද සියලුම වැටුප්, දීමනා, වාර්ෂික වැඩිවීම් සහ ඊට අදාළ දීමනා ද ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ මීට අදාළ වක්‍රලේඛ සියල්ල අනුව නිවැරදි ලෙස ගණනය කර ඉල්ලුම්කරුට ගෙවිය යුතු පඩි සහ දීමනා සියල්ලම නිවැරදි ලෙස අදාළ වක්‍රලේඛ අනුව ගණන් බලා මෙම කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත ඔහුට නොගෙවන ලද වාර්ෂික වැඩිවීම් ඇතුළු ඔහුට නොගෙවන ලද උත්සව අත්තිකාරම්, ආපදා අත්තිකාරම් සහ වෙනත් දීමනාවන් වෙනොත් මෙම ප්‍රදානය ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් මාස 02 ක් ඇතුළත ඉල්ලුම්කරු ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ කිරුළ පාරේ අංක 200 දරන ප්‍රධාන කාර්යාලයට කැඳවා ඔහුට ගෙවන ලෙස මම නියෝග කරමි.

මෙම ප්‍රදානය සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත බැව් මාගේ පිළිගැනීමයි.

නීතිඥ ටී. පියසෝම,
කාර්මික අධිකරණයේ බේරුම්කරු.

2016 දෙසැම්බර් මස 05 වැනි දින,